# KAPITOLU 513

## ATT DWAR IR-REGOLAMENT TAL-BINI

*Biex jipprovdi għall-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kostruzzjoni ta' bini u ħwejjeġ oħra konnessi ma' dan u biex jagħmel emendi konsegwenzjali u oħrajn.*

28 ta' Novembru, 2011*

*L-ATT XII tal-2011 u l-Avviż Legali 410 tal-2021.*

Titolu fil-qosor u dħul fis-seħħ.

**1.** It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar ir-Regolament tal-Bini.

Tifsir.

**2.** (1) F'dan l-Att, kemm-il darba l-kuntest tal-kliem ma jkunx jeħtieġ xort'oħra:

"affarijiet li jolqtu l-bini" tfisser kull bini jew ħaġ'oħra dwar il-bini, li dwarha jkunu f'kull ċirkostanza japplikaw dan l-Att jew regolamenti dwar il-bini;

"avviż tal-infurzar" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 14;

"bennej" tfisser kull persuna li jkollha liċenza maħruġa mid-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, biex tibni għal kollox jew f'parti, bini tal-ġebel jew tal-briks li ma jkunx mibni bis-sejjieħ, jew bini tal-konkrit, ukoll jekk ix-xogħol magħmul jew mibdi minn dik il-persuna jkun jikkonsisti biss fil-bini ta' ħajt imtella' biex jagħmel parti minn bini, jew fit-tħaffir ta' bir jew fossa, jew fil-bini ta' loki, sink jew kanal għall-mogħdija ta' ilma jew materjal maħmuġ;

"bini" tinkludi parti minn bini u kull klassi ta' strutturi li l-Ministru jista' jordna li jitqiesu bħala bini għall-finijiet ta' dan l-Att;

"il-Bord" tfisser il-Bord li Jirregola l-Bini stabbilit taħt l-artikolu 3;

"ċertifikati ta' konformità" tfisser dokumenti maħruġin minn perit jew inġinier liċenzjati, li jkun jiċċertifika li xi bini jew xogħlijiet ikunu konformi mar-regolamenti dwar il-bini;

"data operattiva" tfisser il-ġurnata meta xi regolamenti dwar il-bini partikolari jidħlu fis-seħħ għall-ewwel darba;

"detentur ta' *warrant*", fir-rigward ta' perit jew inġinier, tfisser persuna li jkollha *warrant* biex tkun tista' teżerċita bħala perit jew inġinier, kif jista' jkun il-każ, taħt l-Att dwar il-Periti jew l-Att dwar l-Inġiniera; Kap. 390. Kap. 321.

"id-Direttur" tfisser id-Direttur responsabbli għall-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini jew kull uffiċjal pubbliku li jista' jinħatar biex jassumi r-responsabbiltajiet ta' l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini;

*Ara l-artikolu 1(2) tal-Att kif oriġinarjament promulgat, u l-Avviż Legali 467 tal-2011.

"disinn" tinkludi l-preparazzjoni ta' pjanti, dettalji, skizzijiet, speċifikazzjonijiet, kalkoli u kull twettiq ieħor ta' għan li abbaži tagħhom jiġu eżegwiti l-kostruzzjoni, l-estensjoni, it-tibdil, it-tiswija jew it-tiġdid involuti, iżda m'għandhiex tinkludi affarijiet dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, disinn urban u estetika, u "iddisinjat" għandha tiftiehem kif hawn f'din it-tifsira;

"dokument ta' gwida teknika" tfisser dokument li jipprovdi gwida teknika fuq hwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' kull aspett tar-regolamenti dwar il-bini u tinkludi wkoll kull metodoloġija;

"funzjonijiet" tinkludi setgħat u dmirijiet;

Kap. 321. "inġinier" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar l-Inġiniera;

"konsulent dwar in-nirien" tfisser kull persuna jew azjenda li, wara li tapplika għand id-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, u tippreżenta lil dak id-Direttur diplomi, ċertifikati u kull prova oħra ta' kwalifiki formali li juru l-għarfien u l-esperjenza professjonali tad-detentur tagħhom fl-inġinerija relatata mas-sigurtà kontra n-nirien, tiġi aċċettata u reġistrata minn dak id-Direttur bħala konsulent dwar is-sigurtà kontra n-nirien rikonoxxut;

"kostruzzjoni" tinkludi t-twettieq ta' xogħlijiet konnessi mal-bini u kull att jew operazzjoni meħtieġa jew li għandhom x'jaqsmu mal-kostruzzjoni, l-estensjoni, it-tibdil, it-tiswijiet jew it-tiġdid ta' bini u "mibni" għandha tiftiehem kif hawn f'din it-tifsira;

"kuntratturi tal-bini u persuni fis-sengħa tal-bini" tfisser kull persuna, inkluż korp ta' persuni u kull korp magħqud imwaqqaf b'xi liġi jew taħtha, li jkun elenkat taħt l-artikolu 5(4);

L.S. 552.09 "*manager* tas-sit" tfisser persuna li twettaq id-dmir jew dmirijiet imnissla mid-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar l-Immaniġġar Ambjentali tas-Siti tal-Kostruzzjoni. Dawk il-persuni għandhom jiġu maħtura minn, u jkunu responsabbli għan-nom, tas-sid sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta tal-imsemmija regolamenti;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-industrija tal-bini;

Kap. 390. "perit" għandha l-istess tifsira kif mogħtija lilha bil-kelma "professjoni" fl-Att dwar il-Periti;

"persuna awtorizzata" tfisser persuna awtorizzata għall-finijiet ta' dan l-Att mid-Direttur ta' l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, jew mill-Bord li Jirregola l-Bini (fil-każ ta' appelli li jsiru skont l-artikolu 13), kif jista' jkun il-każ;

"preskritt" tfisser preskritt permezz ta' regolamenti magħmulin mill-Ministru taħt dan l-Att;

"regolamenti dwar il-bini" tfisser ir-regolamenti magħmulin mill-Ministru taħt l-artikolu 6;

"Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini" tfisser dik l-organizzazzjoni tal-Gvern li tkun responsabbli għall-amministrazzjoni tar-regolamenti dwar il-bini u għar-regolamenti

dwar il-kontroll tal-bini magħmulin skont dan l-Att, u dik l-amministrazzjoni tista' tinkludi, iżda mhux limitata għall-ħruġ ta' liċenzi u reġistrazzjoni ta' bennejja, kuntratturi tal-bini u persuni fis-sengħa tal-bini, għal kull sorveljanza dwar kif jiġu applikati r-regolamenti dwar il-bini, il-kontrofirem ta' ċertifikati ta' konformità, l-infurzar ta' regolamenti dwar il-kontroll tal-bini u l-għoti ta' għajnuna teknika lill-Bord, meta dan ikun qed jipprepara dokumenti ta' gwida teknika;

"xogħlijiet" tinkludi kull att jew ħidma li jkollhom x'jaqsmu ma' kull kostruzzjoni, estensjoni, alterazzjoni, tiswija jew rinnovazzjoni ta' xi bini.

Bord dwar ir-Regolament tal-Bini.

**3.** (1) Għandu jkun hemm Bord, li jkun magħruf bħala l-Bord li Jirregola l-Bini, hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ il-Bord, li jkun magħmul minn *chairperson*, u mhux inqas minn sitta u mhux iktar minn tmien membri oħra kif ġej:

(*a*) perit li jkollu mill-inqas tmien snin esperjenza fil-kostruzzjoni tal-bini, li jippressjedi;

(*b*) żewġ persuni oħra, li wieħed minnhom ikun perit nominat mill-Kamra tal-Periti u l-ieħor, inġinier detentur ta' warrant nominat mill-Kamra ta' Inġinieri Professjonali;

(*ċ*) mill-inqas erba' persuni oħra, li kull wieħed minnhom ikollu kwalifiki professjonali u, jew għarfien u esperjenza f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kostruzzjoni tal-bini, jew mas-saħħa u s-sigurtà, jew mas-servizzi tal-bini.

Il-membri kollha tal-Bord għandhom jinħatru mill-Ministru għal żmien tliet snin. Il-Ministru jista' jinnomina lil wieħed mill-membri l-oħra tal-Bord bħala Viċi-*Chairperson* u l-membru li jiġi hekk nominat ikollu s-setgħat kollha u jwettaq il-funzjonijiet kollha ta' *chairperson* matul l-assenza jew l-inkapaċità tiegħu li jagħmilha ta' *chairperson* jew meta ċ-*Chairperson* ikun vaganza jew meta l-kariga ta' *chairperson* tkun battala; u l-Ministru jista' wkoll, f'kull ċirkostanza hawn aktar qabel imsemmija, jaħtar lil xi persuna oħra biex tagħmilha ta' *chairperson* u f'każ bħal dak id-dispożizzjonijiet ta' qabel għandhom japplikaw għar-rigward ta' dik il-persuna.

(2) Iċ-*Chairperson* u kull wieħed mill-membri l-oħra tal-Bord għandhom, qabel ma jibdew jaqdu d-dmirijiet tal-kariga tagħhom, jieħdu l-ġurament fil-forma hawn stabbilita:

"Jiena ..... naħlef illi naqdi fedelment id-dmirijiet ta' *Chairperson*/Membru tal-Bord li Jirregola l-Bini mingħajr favuri jew parzjalità skont il-liġi. Hekk Alla jgħinni.".

(3) Mill-inqas erba' membri tal-Bord, flimkien maċ-*Chairperson*, jifformaw kworum. Id-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati minn maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u votanti. Iċ-*Chairperson*, jew fl-assenza tiegħu il-Viċi-*Chairperson* jew persuna oħra li tkun maħtura biex tagħmilha ta' *chairperson*, għandu jkollu vot inizjali u fil-każ li jkun hemm voti ndaqs, vot

deċiżiv.

(4) Fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu, il-Bord għandu -

(*a*) jiġi kkonsultat mill-Ministru skont l-artikoli 4(1), 6(1), 6(6), 11(1), 18(2) u 19 dwar regolamenti li jistgħu jsiru minn żmien għal żmien taħt dan l-Att;

(*b*) jikkonsulta ma' persuni li jkollhom interess, inkluži dipartimenti tal-Gvern jew korpi magħquda mwaqqfa b'liġi, f'affarijiet konnessi ma' regolamenti dwar il-bini u regolamenti dwar il-kontroll tal-bini;

(*ċ*) jagħti parir lill-Ministru fuq kull ħaġa li jkollha x'taqsam mar-regolamenti dwar il-bini u regolamenti dwar il-kontroll tal-bini, u kull funzjoni oħra preskritta b'dan l-Att;

(*d*) jistabbilixxi parametri, skont l-artikolu 5(1), li l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini għandu permezz tagħhom jivvaluta l-ħiliet tal-konsulenti dwar in-nirien jew ta' konsulenti oħra fl-industrija tal-bini, u tal-kuntratturi tal-bini u persuni fis-sengħa tal-bini għar-reġistrazzjoni f'xi waħda mill-klassijiet jew sub-klassijiet stabbiliti bl-artikolu 5(4) u għall-ħruġ ta' liċenzi ta' bennejja marbuta max-xogħlijiet tal-bini f'Malta;

(*e*) jagħti parir lill-Ministru fuq kif jiġu stabbiliti kriterji għas-sospensjoni, l-irtirar jew it-tħassir ta' reġistrazzjoni jew tal-liċenza;

(*f*) joħroġ dokumenti ta' gwida teknika hekk kif jistgħu jkunu meħtieġa minn żmien għal żmien;

(*g*) jiddeċiedi dwar jekk xi ħtieġa fir-regolamenti dwar il-bini għandhiex titwarrab jew tiħfief, fuq talba li ssirlu jew minn jeddu, skont l-artikoli 6 sa 10;

(*h*) jikkunsidra appelli minn deċiżjonijiet tad-Direttur skont l-artikoli 12 u 13;

(*i*) iwettaq kull attività jew funzjoni li jkollha x'taqsam mar-regolamenti dwar il-bini jew regolamenti dwar il-kontroll tal-bini li tista' tiġi mogħtija lilu bis-saħħa ta' regolamenti magħmulin mill-Ministru skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(5) Il-laqgħat tal-Bord għandhom jissejħu miċ-*Chairperson* daqskemm ikun meħtieġ iżda mill-inqas darba fix-xahar jew b'inizjattiva tiegħu jew fuq talba ta' xi tnejn mill-membri l-oħra. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Bord jista' jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu.

(6) Għandha titħallas lill-Membri tal-Bord dik ir-rimunerazzjoni li l-Ministru jista', bi qbil mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jistabbilixxi.

(7) Il-Ministru għandu jaħtar uffiċjali pubbliċi biex jiffurmaw is-segretarjat amministrattiv tal-Bord, li jkunu jikkonsistu f'Segretarju u uffiċjali jew impjegati oħra li jistgħu jkunu meħtieġa biex jassistu lill-Bord b'mod effiċjenti dwar dawk l-affarijiet li l-

Bord ikollu s-setgħa li jittratta.

(8) Il-Membri tal-Bord għandhom, meta jiskadi ż-żmien tal-kariga tagħhom, ikunu eliġibbli li jerġgħu jinħatru.

(9) (*a*) Il-Bord għandu jżomm reġistru tad-deċiżjonijiet tiegħu kollha dwar -

(i) jekk għandhomx jeħfiefu jew jitwarrbu xi regolamenti dwar il-bini skont l-artikolu 10; u

(ii) l-appelli magħmulin taħt l-artikolu 13(3).

(*b*) Dwar kull deċiżjoni li tittieħed, l-informazzjoni li tinżamm fir-reġistru għandha tinkludi l-isem tal-applikant u d-dettalji tal-proposta, inklużi dokumenti, pjanti dettaljati, jekk ikun il-każ, u l-motivazzjonijiet tad-deċiżjoni.

(*ċ*) Ir-reġistru għandu jkun disponibbli biex jiġi spezzjonat mill-pubbliku f'dawk il-ħinijiet raġonevoli li jistgħu jiġu stabbiliti mill-Bord u fuq il-*website* tal-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini jew, jekk l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini għal xi żmien ma jkollux *website*, fuq il-*website* ta' xi dipartiment tal-gvern ieħor jew ta' xi aġenzija, u f'dak il-każ dik il-*website* l-oħra għandha tkun avżata b'avviż fil-Gazzetta.

(10) Fil-qadi ta' dmirijietu, il-Bord ikun jista' minn żmien għal żmien jaħtar sottokumitati bil-għan li jikkumpilaw rapporti tekniċi u, jew li jidentifikaw proċeduri biex jiġu adottati.

Kumitat tal-Appelli.

(11) Jekk ikun hemm il-bżonn, il-Bord jista' jitlob lill-Ministru jaħtar Kumitat tal-Appelli li jkun magħmul minn mhux inqas minn tlieta u mhux aktar minn ħames membri oħra, li wieħed minnhom ikun maħtur minn fost il-membri tal-Bord, li jkun *Chairperson* u li jippresjedi l-laqgħat tal-Kumitat. Il-membri tal-Kumitat tal-Appelli għandhom jinħatru mill-Ministru għal żmien ta' tliet snin u jistgħu hekk jerġgħu jinħatru għal perjodi oħra hekk kif il-Ministru jista' jqis li jkun xieraq.

(12) Il-membri l-oħra tal-Kumitat tal-Appelli jkunu perit, inġinier detentur ta' *warrant* jew xi professjonist ieħor li jkollu l-kwalifiki meħtieġa u, jew esperjenza f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kostruzzjoni tal-bini, jew mas-saħħa u s-sigurtà, jew mas-servizzi tal-bini. Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2), (6), (7) u (8) għandhom ikunu jgħoddu, *mutatis mutandis*, ghall-Kumitat tal-Appelli.

(13) Membru tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli jista' jiġi rikużat jew jastjeni għal xi waħda mir-raġunijiet li għalihom jista' jiġi rikużat jew jastjeni mħallef skont l-artikolu 734 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. F'kull każ bħal dak il-Ministru għandu jaħtar persuna, li jkollha l-kwalifiki tal-membru rikużat jew li jastjeni, biex joqgħod bħala membru tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli minflok dak il-membru. Kap. 12.

(14) Membru tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli jista' jitneħħa mill-kariga mill-Ministru, minħabba f'negligenza gravi, konflitt ta' interess, inkompetenza, jew atti jew ommissjonijiet li ma jixirqux li

jitwettqu minn membru tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, jew jekk dak il-membru ma jkunx idoneu biex ikompli f'dik il-kariga jew ikun sar inkapaċi milli jwettaq dmirijietu sew bħala membru.

(15) Jekk membru jirriżenja jew jiskadilu ż-żmien tal-kariga tiegħu jew jekk il-kariga ta' membru tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli tkun xort'oħra vakanti jew jekk membru ma jkunx jista' għal liema raġuni tkun iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, il-Ministru jista' jaħtar persuna li tkun kwalifikata li tinħatar bħala membru biex tkun membru temporanju tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ; u kull min jinħatar b'dan il-mod għandu, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (13) u (14), itemm milli jibqa' membru meta tinħatar persuna biex timla l-vakanza jew, skont il-każ, meta l-membru li ma setax iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu jerġa' jibda jwettaq dawk il-funzjonijiet.

TAQSIMA I

Reġistrazzjoni tal-Kuntratturi

Setgħa li jsiru regolamenti għall-ħruġ ta' liċenzi fl-industrija tal-bini u sabiex konsulenti fl-industrija tal-bini, kuntratturi tal-bini u persuni fis-sengħa tal-bini jiġu reġistrati.

**4.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

Valutazzjoni tal-kapaċitajiet u reġistrazzjoni.

**5.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

TAQSIMA II

Regolamenti dwar il-Bini

Setgħa li jsiru regolamenti dwar il-bini.

**6.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

Każijiet ta' twarrib jew tħaffif tar-regolamenti dwar il-bini.

**7.** Meta r-regolamenti dwar il-bini jkunu hekk jipprovdu, il-Bord jista', wara li ssirlu applikazzjoni għal ordni taħt dan l-artikolu, iqis li tkun ħaġa mhux raġonevoli li jadotta xi ħtieġa f'dawk ir-regolamenti dwar il-bini fir-rigward tal-każ partikolari li l-applikazzjoni tkun qegħda ssir dwaru, u għalhekk joħroġ ordni li biha jwarrab jew iħaffef dik il-ħtieġa, bla ħsara għal kull kondizzjoni miżjuda li l-Bord jqis adatta.

Applikazzjoni għal twarrib jew tħaffif ta' xi każ.

**8.** (1) Applikazzjoni konformi mal-artikolu 7 tista' tkun f'dik l-għamla u jkun fiha dawk id-dettalji li jistgħu jkunu preskritti.

(2) L-applikazzjoni għandha ssir lill-Bord u għandha tkun tinkludi rapport tekniku dettaljat li fih jingħataw ir-raġunijiet għal dak it-twarrib jew tħaffif fil-każ.

Reklamar tal-proposta għat-twarrib jew tħaffif tar-regolamenti dwar il-bini f'xi każ.

**9.** (1) Il-Bord għandu, fi żmien tletin ġurnata minn meta jirċievi l-applikazzjoni, skont l-artikolu 8, fir-rigward ta' xi każ partikolari, iġib avviż fuq il-*website* tal-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, u jippubblika dak l-avviż mill-inqas f'żewġ ġurnali, li wieħed minnhom ikun bil-Malti, fejn -

(*a*) jindika s-sit u x-xorta tax-xogħol u l-ħtieġa li jsir

twarrib jew tħaffif; u

(*b*) jiddikjara li jistgħu jsiru sottomissjonijiet bil-miktub fir-rigward ta' l-effett li l-ordni jista' jkollha fuq is-saħħa jew is-sigurtà pubblika sa dik id-data li għandha tiġi speċifikata fl-avviż, hekk li dak il-perjodu m'għandux ikun inqas minn wieħed u għoxrin ġurnata mid-data tal-avviż; u

(*ċ*) jindika d-data tas-smigħ tal-każ li jifforma s-suġġett tal-applikazzjoni quddiem il-Bord, u li għal dak is-smigħ jistgħu jattendu kemm l-applikant kif ukoll kull persuna oħra li tkun għamlet is-sottomissjoni msemmija f'dan il-paragrafu u li jkollha interess dirett fir-riżultat tal-applikazzjoni,

u l-Bord jista', bħala kondizzjoni biex jikkunsidra l-applikazzjoni, jeħtieġ lill-applikant iħallas jew jintrabat li jħallas l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni.

(2) Ma jkun meħtieġ li jiġi pubblikat ebda avviż taħt is-subartikolu (1) meta l-Bord ikun jidhirlu li kull effett li l-ordni jista' jkollha fuq is-saħħa u s-sigurtà pubblika ikun limitat għas-sit tax-xogħol jew għall-binja li tmiss mas-sit tax-xogħol, iżda f'dan l-aħħar każ il-Bord għandu jagħti dak l-avviż lis-sidien u lil min ikun jokkupa dik il-binja kif huwa jista' jqis li jkun adegwat għalihom biex ikunu jistgħu jagħmlu kull sottomissjoni meħtieġa.

(3) L-avviż imsemmi fis-subartikoli (1) jew (2) ikun meħtieġ ukoll meta x-xogħol jinvolvi biss xi parti interna mill-bini.

(4) (*a*) Qabel ma joħroġ ordni, il-Bord għandu jikkunsidra kif imiss lil kull applikazzjoni magħmula skont l-artikolu 8, kull sottomissjoni bil-miktub li tiġi ppreżentata taħt is-subartikolu (1), kif ukoll kull prova oħra miġjuba waqt is-smigħ tal-każ.

(*b*) Il-Bord għandu s-setgħa li jiddetermina min ikollu interess dirett fir-riżultat tal-applikazzjoni kif ukoll, li jħarrek ix-xhieda quddiemu u li jagħti l-ġurament lil kull persuna li tidher quddiemu.

(*ċ*) Il-Bord jista' jaħtar esperti u jista' jitlob lil kull dipartiment jew aġenzija tal-Gvern biex jipprovdulu dik l-informazzjoni li l-Bord jista' jqis meħtieġa għall-qadi ta' dmirijietu kif imiss.

(*d*) Waqt is-smigħ tal-każ li jifforma s-suġġett ta' l-applikazzjoni, kemm l-applikant kif ukoll kull persuna oħra li tkun għamlet is-sottomissjoni msemmija f'dan il-paragrafu u li jista' jkollha interess dirett fl-applikazzjoni, għandha tkun assistita minn avukat u, jew perit hekk kif l-applikant jidhirlu xieraq.

Twarrib jew tħaffif tar-regolamenti dwar il-bini għal klassijiet speċifiċi ta' xogħlijiet jew materjal.

**10.** (1) Jekk il-Bord jikkunsidra li t-tħaris ta' xi ħtieġa tar-regolamenti dwar il-bini ma jkunx raġonevoli fir-rigward ta' xi klassi speċifikata ta' ħidma fil-bini, xogħlijiet jew materjal, il-Bord jista', jew wara li ssir applikazzjoni lill-Bord jew il-Bord minn jeddu, jordna li dik il-ħtieġa titwarrab jew titħaffef b'mod ġenerali għal ċertu tip ta' bini, jew -

(*a*) mingħajr ebda kondizzjoni; jew

(*b*) bla ħsara għal konformità ma' kull tali kondizzjoni li tista' tiġi speċifikata fl-ordni, sakemm dawn ikunu kondizzjonijiet dwar affarijiet direttament konnessi mat-twarrib jew it-tħaffif.

(2) Ordni taħt is-subartikolu (1) -

(*a*) jekk tkun hekk tipprovdi, għandha ttemm milli jibqa' jkollha effett fit-tmiem ta' dak il-perjodu li jista' jiġi speċifikat fl-ordni; u

(*b*) tista' tiġi mibdula jew revokata b'ordni sussegwenti tal-Bord.

(3) (*a*) Regolamenti dwar il-bini jistgħu ikunu jeħtieġu li l-persuna li tkun qiegħda tagħmel applikazzjoni taħt is-subartikolu (1) tħallas lill-Bord kull dritt li jista' jiġi stipulat, u dawk ir-regolamenti li jsiru għal dak l-għan jistgħu jkunu jistipulaw drittijiet differenti għal każijiet differenti.

(*b*) Il-Bord jista', jekk ikun jaqbel għal kollox jew biss f'parti mal-applikazzjoni, iħallas lura dak id-dritt kollu kemm hu jew parti minnu bis-saħħa ta' dan is-subartikolu.

(4) B'żjieda mad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(9), meta l-Bord jagħti ordni taħt is-subartikolu (1), il-Bord għandu jikteb lill-Ministru fejn jgħarrfu b'dik id-deċiżjoni u jinkludi l-motivazzjoni għaliha.

(5) Jekk jiġri li xi ordni taħt is-subartikolu (1) li tkun twarrab jew tħaffef xi ħtieġa tar-regolamenti dwar il-bini tieqaf milli tibqa' jkollha effett skont is-subartikolu (2)(*a*), jew tiġi varjata jew revokata taħt is-subartikolu (2)(*b*), dan m'għandux jaffettwa t-tħaddim imkompli tal-ordni jew ta' kull kondizzjoni speċifikata fiha, f'kull każ fejn qabel dak iż-żmien, fil-bidu tat-tħaddim dwar il-bini, il-pjanti dwar ix-xogħol propost kienu skont ir-regolamenti dwar il-bini kif dawn kienu japplikaw għal dak il-bini qabel ma t-twarrib jew it-tħaffif temmew milli jibqa' jkollhom seħħ.

(6) (*a*) Kull deċiżjoni tal-Bord għandha tittieħed wara li ssir analisi ta' kull każ għalih u ebda deċiżjoni m'għandha tkun tikkostitwixxi preċedent għal każijiet oħra, hekk li kull każ għandu jiġi deċiż skont il-merti tiegħu.

(*b*) Il-Bord għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu dwar jekk għandux joħroġ ordni ta' twarrib jew ta' tħaffif tar-regolamenti dwar il-bini, fi żmien tletin ġurnata mid-data tas-smigħ. Dik id-deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-partijiet fi żmien ħmistax-il ġurnata u għandha tkun tinkludi l-motivazzjonijiet li jkunu jiġġustifikaw id-deċiżjoni tal-Bord.

(*ċ*) Id-deċiżjonijiet tal-Bord għandu jkollhom is-sostenn tal-maġġoranza tal-membri kollha tiegħu.

(*d*) Il-Bord għandu, f'kull każ, jgħarraf lill-applikant bil-miktub, b'kopja tad-deċiżjoni jekk l-applikazzjoni

għat-tħaffif jew twarrib tar-regolamenti tal-bini tkunx ġiet aċċettata jew le. Kopja ta' dik id-deċizjoni għandha tingħata wkoll lil kull min ikun għamel sottomissjoni quddiem il-Bord u għandha tinżamm kopja wkoll f'reġistru li jkun disponibbli għall-ispezzjoni mill-pubbliku skont l-artikolu 3(9).

(7) Id-deċiżjonijiet tal-Bord ikunu finali ħlief fir-rigward ta' punti ta' dritt, li jista' jsir appell minnhom quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri).

(8) L-appelli quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) mid-deċiżjonijiet tal-Bord, kif provdut fis-subartikolu (7), għandhom isiru fi żmien għoxrin ġurnata mid-data meta d-deċiżjoni tiġi notifikata lill-applikant u lil kull min jagħmel sottomissjoni quddiem il-Bord, u dawk l-appelli għandhom jiġu regolati b'dawk ir-Regoli tal-Qorti li jistgħu jiġu magħmula skont l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

## TAQSIMA III

### Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Bini

**11.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*). Setgħa biex isiru regolamenti dwar il-kontroll tal-bini.

**12.** (1) Persuna jew istituzzjoni jew kull dipartiment jew aġenzija tal-Gvern li jkollhom interess dirett u li jħossu ruħhom aggravati b'xi deċiżjoni jew ordni mogħtija mid-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, jistgħu jressqu appell quddiem il-Bord skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u regolamenti magħmulin taħtu. Appelli.

(2) L-appell kontra xi deċiżjoni jew kull ordni maħruġa mid-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, għandu jsir fi żmien għoxrin ġurnata mill-ħruġ ta' dik id-deċiżjoni jew ordni b'rikors ippreżentat lis-Segretarju tal-Bord. Għandu jiġi notifikat avviż dwar dak ir-rikors lid-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, u rappreżentant tad-Direttur għandu jkollu d-dritt li jagħmel risposta bil-miktub, jidher, jinstema' u jġib provi matul is-smigħ tar-rikors.

(3) Il-Bord jista' jiddelega s-smigħ ta' appelli li jkunu ġew ippreżentati lilu lil Kumitat tal-Appelli, iżda dak il-Kumitat għandu jkun ġie maħtur kif imiss mill-Ministru skont l-artikolu 3(11).

(4) Il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli, skont il-każ, għandu jappunta data għas-smigħ tal-appell, li f'kull każ m'għandhiex tkun aktar tard minn tletin ġurnata mid-data li fiha jkun ġie ppreżentat r-rikors tal-appell quddiem is-Segretarju tal-Bord.

(5) Meta jkun qed jiddeċiedi l-appell il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli għandu jqis il-merti tal-appell, u jista', għal kollox jew f'parti, jikkonferma, jannulla jew jibdel id-deċiżjoni appellata, filwaqt li jagħti bil-miktub ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u għandu jara li dik id-deċiżjoni ssir pubblika u li tiġi notifikata lill-partijiet fl-appell.

(6) Il-proċedura li għandha tiġi segwita quddiem il-Bord jew il-

Kumitat tal-Appelli, u ż-żmien li fih u l-mod kif għandu jinġieb appell quddiem il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli għandhom ikunu hekk kif jista' jiġi ordnat; u bla ħsara għal dan, u għal kull dispożizzjoni applikabbli oħra ta' dan l-Att, il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli jista' jistabbilixxi l-proċedura tiegħu stess.

Dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-appelli.

**13.** (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu jgħoddu għal appelli ppreżentati lill-Bord dwar xi deċiżjoni meħuda mid-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini.

(2) Il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, għandu setgħa jisma' u jiddeċiedi l-appelli kollha li jsiru minn xi persuna jew istituzzjoni jew minn xi dipartiment jew aġenzija tal-Gvern li jħossu ruħhom aggravati b'deċiżjoni tad-Direttur, Uffiċċju dwar ir- Regolament tal-Bini.

(3) Id-deċiżjonijiet tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, ikunu finali ħlief rigward punti ta' liġi, li għandu jkun hemm dritt t'appell minnhom quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri). Kull parti f'appell quddiem il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli li tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, jew id-Direttur jekk dan iħoss ruħu mhux sodisfatt b'xi deċiżjoni bħal dik, tista' fuq punt ta' liġi tappella quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri).

(4) Id-deċiżjonijiet tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, għandu jkollhom is-sostenn tal-maġġoranza tal-membri komponenti kollha; kull deċiżjoni tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, għandha tingħata fil-pubbliku u għandha tinżamm f'reġistru li jkun disponibbli għall-ispezzjoni mill-pubbliku skont l-artikolu 3(9).

(5) Għandu jingħata avviż bil-quddiem ta' mhux inqas minn erbatax-il ġurnata tal-laqgħat tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, hekk li l-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli jista' jqis xieraq. Il-partijiet fl-appell li jkunu għamlu rikors jew risposta bil-miktub u fissru l-ħsieb li jressqu xi sottomissjonijiet, għandu jkun mistieden jagħmel dan.

(6) Is-seduti tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, għandhom ikunu miftuħa għall-pubbliku, bla ħsara għas-setgħa tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli li jeskludi lil xi membru tal-pubbliku jekk ikun jidhirlu xieraq li għandu jagħmel dan biex tinżamm l-ordni jew għal raġuni ta' sigurtà pubblika.

(7) Il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, għandu jagħmel ħiltu biex jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien tliet xhur mill-ewwel seduta tal-każ.

(8) Il-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, jista' jaħtar esperti u jista' jitlob lil kull dipartiment jew aġenzija tal-Gvern biex jipprovdilu dik l-informazzjoni li l-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli jista' jqis meħtieġa għall-qadi ta' dmirijietu kif imiss. Għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu l-Bord jew il-Kumitat tal-Appelli jista' jħarrek lil kull persuna biex tidher quddiemu biex tixhed u ġġib dokumenti magħha; u ċ-*Chairperson* ikollu s-setgħa li jagħti l-ġurament.

(9) L-appelli quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) mid-deċiżjonijiet tal-Bord jew tal-Kumitat tal-Appelli, kif jista' jkun il-każ, kif provdut fis-subartikolu (3) għandhom isiru permezz ta' rikors li jiġi ppreżentat fir-reġistru ta' dik il-qorti, fi żmien għoxrin ġurnata minn meta dik id-deċiżjoni tkun ġiet notifikata lill-partijiet u dawk l-appelli għandhom ikunu regolati b'dawk ir-regoli tal-qorti hekk kif jistgħu jiġu magħmula skont l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

**14.** (1) Id-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, jew kull persuna li tkun ġiet maħtura kif imiss biex taġixxi f'ismu, jistgħu jinnotifikaw avviż tal-infurzar f'kull waħda minn dawn iċ-ċirkostanzi li ġejjin: Avviż tal-infurzar.

(*a*) meta tinbeda jew tintemm il-kostruzzjoni ta' xi bini jew jinbdew jew jitlestew xi xogħlijiet li dwarhom japplikaw ir-regolamenti dwar il-bini, jew meta jsir xi tibdil materjali fl-għanijiet tal-użu ta' xi bini, u dik il-kostruzzjoni, xogħlijiet jew tibdil ma jkunux saru b'mod konformi mar-regolamenti dwar il-bini; jew

(*b*) meta l-bini jew ix-xogħlijiet ma jkunux disinjati jew ma jkunux ġew mibnijin, jew ma jkunux qegħdin jinbnew, jew isiru b'mod konformi mar-regolamenti dwar il-bini; jew

(*ċ*) meta n-nuqqas ta' ħarsien tar-regolamenti dwar il-bini jirriżulta minn deċiżjoni tal-Bord li ma jingħatax it-twarrib jew it-tħaffif b'mod konformi ma' dan l-Att, meta d-deċiżjoni tal-Bord tkun waħda finali, jew minn sentenza tal-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri), kif ikun il-każ; jew

(*d*) meta d-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini ma jkunx ingħata d-dettalji u, jew id-dokumenti kollha meħtieġa fiż-żmien stabbilit mir-regolamenti dwar il-kontroll tal-bini.

(2) Avviż tal-infurzar jista' jiġi notifikat -

(*a*) lis-sid tal-bini jew tax-xogħlijiet involuti; jew

(*b*) lil kull persuna oħra li tkun għamlet, jew li tkun qegħda tagħmel, ix-xogħlijiet li l-avviż jgħodd għalihom; jew

(*ċ*) lill-okkupant jew lil min ikun qed juża l-bini li għandu jgħarraf minnufih lil sid il-bini b'dak l-avviż tal-infurzar.

(3) Id-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, għandu jgħarraf ukoll lill-*manager* tas-sit u lill-perit responsabbli għal dawk ix-xogħlijiet, jekk dan ikun magħruf, li jkun inħareġ avviż tal-infurzar mill-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini.

(4) Avviż tal-infurzar, b'mod partikolari u bla ħsara għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-artikolu, jista' -

(*a*) bla ħsara għal kull twarrib jew tħaffif li jkun diġà ngħata mill-Bord, skont l-artikoli 10 jew 13 jew mill-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri), jeħtieġ li

jittieħdu dawk il-miżuri kif jista' jiġi speċifikat fl-avviż u dawn għandhom jittieħdu f'dak iż-żmien li jista' jiġi hekk speċifikat bil-għan li jkun hemm konformità mar-regolamenti dwar il-bini, u dak l-avviż jista' jkun jeħtieġ -

(i) it-tneħħija jew l-alterazzjoni ta' xi struttura, servizz, stallazzjoni jew tagħmir, jew li jitneħħa l-periklu minnhom; jew

(ii) it-tmiem ta' kull xogħol jew it-twettieq ta' kull ħaġa oħra li tista' tiġi speċifikata fl-avviż li jirrigwarda il-bini jew ix-xogħlijiet li dak l-avviż jirreferi għalihom;

(*b*) jipprojbixxi l-użu ta' xi bini, jew parti speċifika ta' bini, għal xi fini speċifikata fl-avviż sakemm jittieħdu l-miżuri speċifikati għas-sodisfazzjon tad-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, bit-tneħħija jew l-alterazzjoni ta' xi struttura, servizz, stallazzjoni jew tagħmir, jew li jitneħħa l-periklu minnhom, jew bil-waqfien ta' xogħlijiet jew bit-twettieq ta' kull ħaġa oħra fir-rigward ta' dak il-bini jew ta' dik il-parti speċifikata ta' bini skont ma jista' jkun meħtieġ bl-avviż.

(5) Bla ħsara għas-subartikolu (6), avviż tal-infurzar għandu jibda' jseħħ meta jiskadi dak il-perjodu, li jkun perjodu ta' mhux inqas minn erbatax-il ġurnata li jibda għaddej mid-data meta jiġi notifikat dak l-avviż, hekk kif jista' jkun hemm speċifikat fih:

Iżda meta l-avviż ikun jordna l-waqfien ta' xi xogħol, dak l-avviż għandu jibda jseħħ minnufih.

(6) Persuna li tkun ġiet notifikata b'avviż tal-infurzar kif mitlub minn dan l-artikolu għandha tikkonforma ruħha mat-termini tal-avviż fiż-żmien speċifikat fih.

(7) Meta persuna tonqos milli tikkonforma ruħha mal-ħtiġiet tas-subartikolu (6), id-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, jew ir-rappreżentant tiegħu jista' jidħol f'kull bini jew xogħlijiet li l-avviż tal-infurzar ikun jirreferi għalihom u jista' jidħol fuq kull art kif jista' jkun meħtieġ għal dak l-għan, u hemmhekk jieħu kull azzjoni jew jagħmel kull ħaġa meħtieġa bl-avviż.

(8) Meta, konformement mas-subartikolu (7), id-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, jew ir-rappreżentant tiegħu jidħol f'xi bini jew xogħlijiet li l-avviż tal-infurzar ikun jirreferi għalihom u jieħu xi azzjoni jew jagħmel xi ħaġa fuq dak il-bini jew f'dawk ix-xogħlijiet, id-Direttur jew ir-rappreżentant tiegħu jista', wara li jissodisfa lill-Qorti li l-persuna li tkun ġiet hekk notifikata bl-avviż tal-infurzar tkun jew is-sid tal-bini jew persuna li tkun għamlet ix-xogħlijiet li l-avviż tal-infurzar ikun jirreferi għalihom, jew l-okkupant skont is-subartikolu (2)(*ċ*) u li dik il-persuna tkun naqset milli tosserva l-ħtiġiet tas-subartikolu (6), jiġbor lura l-ispejjeż magħmulin fit-teħid tal-azzjoni bħala dejn ċivili.

Notifika tal-avviż tal-infurzar.

**15.** (1) Meta avviż tal-infurzar ikun awtorizzat taħt dan l-Att li jiġi notifikat lil xi persuna, dan għandu jiġi indirizzat u notifikat lil dik il-persuna permezz ta' xi metodu minn dawn li ġejjin:

(*a*) meta jiġi indirizzat lil dik il-persuna b'isimha, billi jintbagħat lilha personalment;

(*b*) billi jitħalla fl-indirizz fejn dik il-persuna tkun soltu tirrisjedi jew, fil-każ li jkun ingħata indirizz għan-notifika, f'dak l-indirizz;

(*ċ*) billi jintbagħat bil-posta reġistrata fl-indirizz fejn dik il-persuna tkun soltu tirrisjedi jew, f'każ li jkun ingħata indirizz għan-notifika, f'dak l-indirizz;

(*d*) meta l-indirizz fejn dik il-persuna tkun soltu tirrisjedi ma jkunx jista' jiġi aċċertat għalkemm issir tfittxija raġonevoli u l-avviż tal-infurzar ikun awtorizzat li jingħata dwar xi bini jew xogħlijiet partikolari, billi jingħata lil xi persuna li tkun tirrisjedi f'dak il-bini jew li tkun impjegata f'dawk ix-xogħlijiet jew billi jitwaħħal f'post fejn ikun jidher sew fuq jew viċin dak il-bini jew dawk ix-xogħlijiet.

(2) Meta avviż tal-infurzar ikun awtorizzat b'dan l-Att li jiġi notifikat jew mogħti lis-sid ta' bini jew xogħlijiet jew lil xi persuna li tkun wettqet jew qegħdha twettaq ix-xogħlijiet li r-regolamenti dwar il-bini jkunu japplikaw għalihom, u isem dik il-persuna ma jkunx jista' jiġi aċċertat permezz ta' tfittxija raġonevoli, l-avviż jista' jiġi indirizzat lil "is-sid", "l-okkupant" jew "lill-persuna konċernata li tkun qiegħda teżegwixxi x-xogħlijiet", jew "il-*manager* tas-sit" hekk kif iċ-ċirkostanzi jistgħu jeħtieġu, mingħajr ma jissemma s-sid jew il-persuna.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, kumpannija reġistrata taħt l-Att dwar il-Kumpanniji, għandha titqies li r-residenza ordinarja tagħha tkun fl-uffiċċju reġistrat tagħha, u kull korp ieħor kemm ġuridiku kemm mhux ġuridiku għandu jitqies li jkun soltu jirrisjedi fl-uffiċċju prinċipali tiegħu jew fil-post tan-negozju tiegħu. Kap. 386.

(4) Meta avviż tal-infurzar jiġi notifikat jew jingħata lil xi persuna skont is-subartikolu (1)(*d*), għandha tiġi pubblikata kopja tal-avviż sa ġimgħatejn wara li ssir in-notifika mill-inqas fi tliet ġurnali ta' kuljum.

(5) L-ispejjeż kollha li raġonevolment isiru mid-Direttur, Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, fil-qadi ta' dmirijietu taħt dan l-artikolu għandhom jiġu rkuprati bħala dejn ċivili mill-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, mingħand sid il-bini involut bla ħsara għal kull dritt ta' rkupru li dik il-persuna jista' jkollha kontra terza persuna.

(6) Kull min wara li avviż ikun imwaħħal skont is-subartikolu (1)(*d*), ineħħi, iħassar jew jgħarraq l-avviż mingħajr ebda awtorità leġittima jkun ħati ta' reat kontra dan l-Att.

Setgħat ta' spezzjoni minn persuni awtorizzati.

**16.** (1) Kull persuna awtorizzata tista' f'kull ħin raġonevoli tidħol fuq kull art jew f'kull bini, sakemm hija tkun tista' tidentifika ruħha u, jekk hekk tkun meħtieġa tagħmel, turi l-awtorizzazzjoni bil-miktub li hija jkollha, u hemm tispezzjona

għall-finijiet ta' dan l-Att kull bini, stallazzjoni permanenti fil-bini u kull pjanta jew dokument li jkollhom x'jaqsmu ma' dak il-bini.

(2) Kull persuna awtorizzata tista' -

(*a*) tispezzjona kull bini -

(i) wara li dan jitlesta; jew

(ii) waqt il-kostruzzjoni, alterazzjoni jew estensjoni tiegħu; jew

(iii) waqt it-twaħħil fih ta' stallazzjonijiet, servizzi jew tagħmir li r-regolamenti dwar il-bini japplikaw għalihom; jew

(iv) li jsir xi tibdil materjali fih f'dawk li huma l-għanijiet li dak il-bini jintuża għalihom;

(*b*) titlob li tiġi mgħarrfa mis-sid jew mill-okkupant ta' dak il-bini, jew minn kull persuna responsabbli għall-kostruzzjoni ta' dak il-bini, jew minn xi waħda mill-persuni hawn qabel imsemmija, sakemm dawk il-persuni jkunu jifhmu f'dak kollu li jkun għaddej, dwar l-għanijiet li għalihom il-bini, jew xi parti minnu, kien jew ikun qiegħed jintuża jew ser jiġi użat, l-għadd ta' persuni li jkunu, jew li ser jiġu, impjegati jew akkommodati fih jew li jkunu jagħmlu jew ser jagħmlu użu minnu, il-materjal li bih dak il-bini jew parti minn dak il-bini jkun mibni, u l-metodu ta' kostruzzjoni użat u kull ħaġa oħra li l-persuna awtorizzata tista' tqis li tkun rilevanti;

(*ċ*) titlob li s-sid jew l-okkupant ta' dak il-bini, jew kull min ikun responsabbli għall-kostruzzjoni ta' dak il-bini, jipprovdu dawk il-pjanti, dokumenti u tagħrif li jistgħu jkunu meħtieġa biex jiġi stabbilit jekk il-ħtiġiet tar-regolamenti dwar il-bini jkunux qegħdin jiġu mħarsa dwar dak il-bini;

(*d*) tieħu dawk il-kampjuni tal-materjal użat fl-għemil ta' kull xogħol ta' kostruzzjoni jew tieħu kull azzjoni oħra fir-rigward ta' dak ix-xogħol ta' kostruzzjoni li tista' titqies li tkun meħtieġa biex jiġi stabbilit jekk il-ħtiġiet tar-regolamenti dwar il-bini jkunux qegħdin jiġu mħarsa fir-rigward tal-bini.

(3) Persuna awtorizzata jkollha jedd li tiġi assistita minn dawk il-persuni u li ġġorr dak it-tagħmir li hija tqis meħtieġa biex tkun tista' teżerċita s-setgħat li għandha taħt dan l-artikolu.

(4) Kull persuna li -

(*a*) ma tħallix lil xi persuna awtorizzata tidħol fuq xi art jew f'xi bini; jew

(*b*) tostakola jew timpedixxi lil xi persuna awtorizzata milli teżerċita xi setgħa mogħtija lilha b'dan l-artikolu; jew

(*ċ*) xjentement jew bi traskuraġni tagħti, jew lil xi persuna awtorizzata, jew lill-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, jew lill-Bord, xi tagħrif falz jew qarrieqi f'xi

aspett materjali,

tkun ħatja ta' reat kontra dan is-subartikolu.

(5) Meta persuna awtorizzata ma titħallhiex teżerċita s-setgħa li jkollha li tidħol fuq xi art jew f'xi bini fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha taħt dan l-artikolu, l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, jew il-Bord, kif jista' jkun il-każ, jista' jitlob l-assistenza tal-pulizija.

(6) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma tagħti s-setgħa lil persuna awtorizzata li tidħol jew tispezzjona xi pjanta jew dokument li jkollhom x'jaqsmu ma' xi art jew bini li jkunu okkupati mill-Forzi Armati jew mill-Pulizija ta' Malta, jew mill-Faċilitajiet Korrettivi jew kull bini ieħor bħal dawk li l-Ministru jista' bil-miktub jsemmi minn żmien għal żmien, jekk fil-fehma tal-uffiċjal kmandant rispettiv dak l-ispezzjon ta' dokumenti ikun imur kontra s-sigurtà.

Responsabbiltà tad-Direttur għal danni kaġunati minn traskuraġni kbira.

**17.** Għall-finijiet tal-artikoli 14, 15 u 16, la d-Direttur lanqas ebda persuna awtorizzata ma jkunu responsabbli għal danni li xi persuna jew proprjetà tista' ġġarrab b'riżultat tal-qadi ta' dmirijiethom taħt l-artikoli hawn qabel imsemmija, jew li jkunu jistgħu jiġu attribwiti lill-qadi ta' dmirijiethom kif joħorġu minn dan l-Att, kemm-il darba ma tinġiebx prova li dik il-ħsara ħarġet minn mala fidi u traskuraġni kbira mid-Direttur jew dik il-persuna awtorizzata.

## TAQSIMA IV

## Dispożizzjonijiet Mixxellanji

Kuntratt ta' appalti jew servizzi.

**18.** (1) Mingħajr preġudizzju għal xi ħtiġijiet oħra ta' informazzjoni li joħorġu minn xi liġi oħra li tkun fis-seħħ, ħadd ma jista' jqabbad lil xi kuntrattur tal-bini jew persuna fis-sengħa tal-bini, biex jagħmel xi xogħlijiet li jinkwadraw taħt dawn ir-regolamenti jekk ma jkunx sar ftehim fuq il-prezz li għandu jitħallas għal kull provvista ta' materjal u l-prezz tas-servizz jew xogħol li għandu jsir u jekk ma jkunx jista' jingħata prezz eżatt, il-metodu kif għandu jiġi kalkolat il-prezz jew stima dettaljata tiegħu. Dak il-ftehim għandu joħroġ jew minn att pubbliku jew minn skrittura privata.

(2) Persuna ma tkunx qiegħda tikser id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) jekk waqt li jkun qiegħed isir ix-xogħol li dwaru jkun sar ftehim skont dak is-subartikolu, tirriżulta l-ħtieġa li ssir provvista ta' materjal, servizz jew xogħol ġdid jew varjazzjoni ta' xogħol minn dak imsemmi fil-ftehim.

(3) (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

Setgħa li jiġi pprojbit l-użu ta' ċertu materjal, eċċ.

**19.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

Awtentiċità ta' dokumenti.

**20.** (1) Dokument li jkun juri li hu kopja ta' nota mniżżla f'reġistru jew li jkun kopja ta' dokument ippreżentat quddiem il-Bord, jew l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, u li jkun iċċertifikat minn uffiċċjal tal-Bord jew tal-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini, kif jista' jkun il-każ, li jkun kopja vera ta' dik in-nota mniżżla jew dokument, għandu jkun prova *prima facie* ta'

dik in-nota mniżżla jew dokument li jkunu kopja tagħhom u ma jkunx meħtieġ li tingħata prova tal-firma ta' dak l-uffiċjal l-ieħor jew li fil-fatt huwa kien dak l-uffiċjal.

(2) Il-prova ta' xi nota mniżżla f'reġistru tista' tingħata billi tinġieb kopja ta' dik in-nota, iċċertifikata skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), u ma jkunx meħtieġ li jinġieb ir-reġistru nnifsu.

Dokumenti ta' gwida teknika.

**21.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

TAQSIMA V

Reati u Pieni

Penali amministrattivi.

**22.** (1) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra taħt dan l-Att jew dispożizzjonijiet oħra ta' regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, li d-Direttur għandu s-setgħa li jinforza, id-Direttur ikollu s-setgħa li jimponi, dwar kull persuna li tikser xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin taħtu, jew li tonqos milli tobdi xi ordni jew deċiżjoni mogħtijin mid-Direttur jew mill-Bord, sew taħt dan l-Att sew taħt regolamenti maħruġin taħtu, jew taħt kull liġi oħra li d-Direttur għandu s-setgħa li jinforza, penali amministrattiva taħt dawk il-proċeduri stabbiliti f'dan l-Att jew regolamenti magħmulin taħtu.

(2) Meta tiġi imposta penali amministrattiva din m'għandhiex, kemm-il darba ma jiġix provdut xort'oħra b'dan l-Att jew taħtu, tkun ta' iżjed minn mitejn elf euro (€200,000), u elfejn euro (€2,000) għal kull ġurnata, fil-każ ta' reat li jkompli:

Iżda kull penali li hemm provdut dwarha f'dan l-artikolu għandha tkun dovuta lill-Gvern bħala dejn ċivili u wara li jiġi notifikat att ġudizzjarju, kif hemm fl-artikolu 466 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u dan jew ma jiġix kontestat jew il-kontestazzjoni tiegħu tigi miċħuda, skont id-dispożizzjonijiet ta' l-imsemmi artikolu, l-istess penali amministrattiva għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-effetti u l-finijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap.12.

Reati.

**23.** (1) Kull persuna li -

(*a*) bħala applikant, tagħmel dikjarazzjoni falza għall-finijiet ta' xi applikazzjoni taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew

(*b*) tagħti informazzjoni falza jew qarrieqa bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 16(4)(*ċ*),

tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att u tista', meta tinstab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn elf u ħames mitt euro (€1,500) mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li l-applikant jista' jeħel taħt kull liġi oħra.

(2) Kull persuna li tonqos milli tħares xi avviż ta' l-infurzar maħruġ taħt dan l-Att skont l-artikolu 14(6) tista', meta tinstab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn elf u mitejn euro (€1,200), u f'każ ta' reat permanenti, multa addizzjonali ta' mitt euro (€100) għal kull ġurnata li fiha jkompli r-reat.

(3) Kull persuna li ma tħallix lil persuna awtorizzata tidħol fuq

xi art jew f'xi bini, jew tostakola jew timpedixxi lil xi persuna awtorizzata milli teżerċita xi setgħa milli għandha dik il-persuna awtorizzata tkun ħatja ta' reat u tista', meta tinsab ħatja, teħel multa ta' mhux iżjed minn elfejn u erba' mitt euro (€2,400), u multa addizzjonali ta' mitejn euro (€200) għal kull ġurnata li fiha jkompli r-reat.

(4) Kull persuna li tinstab ħatja ta' reat taħt l-artikolu 16(4) tista' wkoll, fuq talba tal-prosekuzzjoni, tkun skwalifikata milli tiffirma u tippreżenta lid-Direttur, Uffiċċju dwar ir- Regolament tal-Bini, għal perjodu ta' mhux iżjed minn sentejn mid-data meta tkun instabet ħatja tar-reat, ċertifikati ta' konformità, ċertifikati dwar is-sigurtà għall-kontroll tan-nirien, jew kull ċertifikat ieħor, meħtieġ skont dan l-Att jew skont kull regolamenti oħra magħmulin taħtu u, għalhekk, id-Direttur m'għandux jaċċetta ċertifikati għar-reġistrazzjoni li jkunu ffirmati minn persuna waqt li din tkun tinsab hekk skwalifikata.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti dwar reati kriminali.

**24.** Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni speċjali oħra ta' dan l-Att, il-Ministru jista', wara li jikkonsulta lill-Bord, jagħmel regolamenti li jkunu jordnaw li l-ksur ta' regolamenti magħmulin taħt dan l-Att ikun jikkostitwixxi reat kriminali u li jkunu jistabbilixxu pieni għal reati kriminali kontra regolamenti magħmulin taħt dan l-Att u dawk ir-regolamenti jistgħu:

(*a*) jistipulaw priġunerija u multi differenti għal reati differenti; u

(*b*) jistipulaw multi li jiġu kalkulati skont kemm ikompli r-reat:

Iżda dawk ir-regolamenti li jistgħu jsiru m'għandhomx ikunu jipprovdu għal:

(i) priġunerija għal iżjed minn sentejn, jew multa ta' iżjed minn mitejn elf euro (€200,000); jew

(ii) multi ta' iżjed minn ħamest elef euro (€5,000) għal kull ġurnata li fiha jkompli r-reat.

Prosekuzzjoni.

**25.** (1) Il-proċedimenti kriminali għal reat kontra dan l-Att għandhom isiru fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), hekk kif jista' jkun il-każ, u għandhom ikunu skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali li jirregolaw il-proċedura quddiem dawk il-qrati ta' ġudikatura kriminali.

Kap. 9.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali għandu dejjem ikollu dritt ta' appell minn kull sentenza li tingħata mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fi proċedimenti għal xi reat kontra dan l-Att jew regolamenti magħmulin bis-saħħa ta' dan l-Att.

Kap. 9.

## TAQSIMA VI

## Emenda tal-Kodiċi tal-Pulizija

Emenda, sostituzzjoni jew tħassir tat-Taqsima V tal-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija.
Kap. 10.

**26.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

TAQSIMA VII

Tħassir tal-Att dwar il-Kontroll tal-Prezzijiet tal-Bini

Tħassir tal-Att dwar il-Kontroll tal-Prezzijiet tal-Bini.
Kap. 288.

**27.** Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kontroll tal-Prezzijiet tal-Bini* u ta' kull leġislazzjoni sussidjarja magħmula taħt dak l-Att, kif fis-seħħ qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, għandhom jibqgħu japplikaw dwar kull azzjoni ċivili jew kriminali, dritt ta' azzjoni jew obbligazzjoni li jkollha x'taqsam jew li toriġina mill-ħlasijiet dovuti jew magħmulin dwar kull materjal jew xogħol fornut jew magħmul, qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att.

TAQSIMA VIII

Notifikazzjoni

L-Att ġie notifikat.
L.S. 419.06

**28.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

Dispożizzjoni tranżitorja.

**29.** (*Imħassar bl-Avviż Legali 410 tal-2021*).

---

*Mħassar bis-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu kif promulgat oriġinarjament - l-imsemmi subartikolu ġie mħolli barra skont l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji.

SKEDA

[Artikolu 6(6)]

Affarijiet li fuqhom ir-regolamenti dwar il-bini jistgħu jistipulaw *Standards* jew jirrakkomandaw Kodiċijiet ta' Prattika

1. Tħejjija ta' siti.

2. Adattibilità, it-tul ta' żmien li jibqgħu tajbin, il-klassifikazzjoni, l-użu u l-ittestjar ta' materjal u komponenti (inklużi l-irtokki tal-wiċċ) użati fil-bini.

3. Is-saħħa strutturali u l-istabbilità tal-bini inklużi –

(*a*) il-prekawzjonijiet kontra tagħbija żejda, impatt u splużjoni;

(*b*) il-miżuri biex iħarsu lil bini biswit bini ieħor u servizzi;

(*ċ*) l-irfid (*underpinning*).

4. Reżistenza għall-irtuba u t-tmermir.

5. Prekawzjonijiet kontra n-nirien inklużi -

(*a*) reżistenza ta' l-istruttura kontra li tieħu n-nar u li dan jinfirex;

(*b*) mezzi ta' evakwazzjoni f'każ ta' nirien u l-miżuri li jiżguraw li dawk il-mezzi jkunu wżati b'mod effettiv u sigur f'kull ħin;

(*ċ*) servizzi, stallazjonijiet u tagħmir iddisinjat biex jiffaċilita t-tifi tan-nirien biex jitnaqqsu l-effetti tagħhom, biex dawn jinkixfu fi stadju bikri u tilħaq tingħata twissija f'każ ta' xi nirien.

6. Il-prevenzjoni ta' perikli u ostakoli għal persuni fil-bini jew madwar il-bini.

7. Miżuri li jaffettwaw il-ħruġ ta' dħaħen, gassijiet, eżalazzjonijiet, naqal jew trab jew sustanzi oħra noċivi jew offensivi.

8. Miżuri li jipprevjenu xi infestazzjoni.

9. Miżuri li jaffettwaw it-trażmissjoni ta' sħana u l-ksib ta' enerġija solari.

10. Miżuri li jaffettwaw it-trażmissjoni tal-ħsejjes.

11. Il-ħażna, it-trattament u t-tneħħija ta' l-iskart jew materjal perikoluż.

12. L-akkomodazzjoni għal għanijiet speċifiċi jew relatati mal-bini, u d-dimensjonijiet tal-kmamar, komponenti jew spazji oħra ġewwa l-bini.

13. Il-ventilazzjoni u t-tidwil naturali (inkluż li jkun hemm spazju miftuħ għaldaqshekk).

14. Il-mezzi ta' dħul f'bini jew ħruġ minnu u minn partijiet ta' bini.

15. Is-servizzi ta' l-ilma, kanali, stallazjonijiet u tagħmir fiss u materjal assoċjati ma' dawn is-servizzi

16. Is-servizzi ta' dawl, kanali, stallazjonijiet u tagħmir fiss u materjal assoċjati ma' dawn is-servizzi.

17. Id-drenaġġ (inklużi postijiet għar-rimi ta' l-iskart).

18. Servizzi tal-posta u kommunikazzjoni elettronika, stallazzjonijiet u tagħmir fiss u materjal assoċjati ma' dawn is-servizzi.

19. Servizzi, stallazjonijiet u tagħmir anċillari, li jinkludu stallazjonijiet (inkluż kull apparat, ġiebja, tagħmir għat-trasferiment tas-sħana, tubi u fannijiet) li jużaw karburanti solidu, żejt, gass, elettriku jew kull karburanti jew enerġija oħra bil-għan tal-provvista ta' sħana jew ventilazzjoni jew il-produzzjoni ta' ilma sħun f'binjiet,

jew li jkollu x'jaqsam magħhom.